

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 211/2532	นางสาวจันทนา เอี่ยมสะอาด	โจทก์
	นายวิทยากร รักวิทยาศาสตร์ กับพวก	
		จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นายชัยวัฒน์ พงศ์เจริญเกียรติ	จำเลย
	นายอำนาจ ตันกุริมาน ทนายจำเลยที่ 2	
	ที่ 3 ที่ 4	
		ผู้ยื่นคำร้อง
	และจำเลยร่วม	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และจำเลยร่วมฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรด
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 87)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีเป็นอันเสร็จเด็ดขาดไปตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ต่อมาวันที่ 22 กันยายน 2529 โจทก์ยื่นคำร้องต่อศาลอ้าง
ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และจำเลยร่วมไม่ยอมปฏิบัติตามสัญญายอมความ ขอให้
บังคับจำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และจำเลยร่วมรื้อกำแพงให้ได้ระดับ 3 เมตร นับจากถนน
สาธารณะตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2522 ข้อ 27 เรื่องการควบคุมการ

ก่อสร้างอาคาร และให้จำเลยตัดทางมะพร้าวที่รูกล้าออกไปจากที่ดินโจทก์ ศาลชั้นต้น
สั่งว่าพิเคราะห์คำฟ้องของโจทก์ประกอบสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว กำแพง
สูงได้เพียง 3 เมตร ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรื้อกำแพงลงให้สูง 3 เมตร ทั้งนี้โดยวัด
ตัวกำแพงจริง ๆ ไม่ใช่วัดถึงดิน และให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้วันที่ 22

พฤษภาคม 2530 เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลชั้นต้นว่าฝ่ายจำเลยคัดค้านคำสั่ง
ศาลเกี่ยวกับการให้รื้อกำแพง ขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน จึงขอให้ศาลมีคำสั่งใน
เรื่องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำ
เนินการบังคับคดีต่อไปตามที่ศาลแจ้งคำสั่งลงวันที่ 29 กันยายน 2529 จำเลยที่ 2 ที่
3 ที่ 4 และจำเลยร่วมอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ 22 กันยายน 2529 และลงวันที่ 28
พฤษภาคม 2530

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และจำเลยร่วมฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องตั้งกล่าว (อันดับ
85,84)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และจำเลยร่วมได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง
อุทธรณ์ (อันดับ 71 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนใน
ระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุสมควร จึงอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อนใน
ระหว่างฎีกา

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>